發文日期	2023/07/10
發文字號	南議工務字第 1120006051 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

第４屆第１次定期會

法規委員會

- 市府提案
- 議員提案
- 查照案/備查案
- 未完成事項

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	2
案別	市法規案		
來文日期	2023/05/19		
來文字號	府工管一字第 1120663211 號		
提案單位	臺南市政府工務局		
提案案由	擬具「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」修正草案，敬請審議。		
說明	一、 本案業經本府 112 年 5 月 16 日第 594 次市政會議審議通過。 二、 檢附「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」修正草案總說明、草案對照表、草案條文。		
辦法	敬請貴會審議。		
一讀會審議結果	大會通過交付法規委員會審查。		
委員會審查日期	2023/06/19		
審查意見	一、本案修正條文總數未達法規全部條文二分之一，故案由修正為：擬具「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」部分條文修正草案，敬請審議。其附件(總說明、條文對照表、草案)之標題亦一併修正。 二、第 2、3 條之 1、6、17、18、23、27、35、36 條修正通過，其餘照案通過。（修正情形詳見審查結果對照表） 三、第 25 條附帶意見：有關展延部分，請臺南市政府於第 4 屆第 2 次定期會前提出展延的程序、方式、次數及相關措施送議會審議。 四、審查結果提送大會進行第二讀會。		

大會決議日期	2023/07/04
大會決議	照審查意見通過。
審議過程附註	一、本案市府於112年5月19日函送本會，由法規委員會簽擬，經第4屆第1次定期會第3次程序委員會(112 年 5月 29 日)決議：提請大會審議。 二、第4屆第1次定期會第22次會(112年6月7日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查。 三、第4屆第1次定期會(112年6月19日)審查意見： (一)本案修正條文總數未達法規全部條文二分之一，故案由修正為：擬具「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」部分條文修正草案，敬請審議。其附件(總說明、條文對照表、草案)之標題亦一併修正。 (二)第2、3條之1、6、17、18、23、27、35、36條修正通過，其餘照案通過。（修正情形詳見審查結果對照表） (三)第25條附帶意見：有關展延部分，請臺南市政府於第4屆第2次定期會前提出展延的程序、方式、次數及相關措施送議會審議。 (四)審查結果提送大會進行第二讀會。 四、第4屆第1次定期會第25次會(112年7月4日)大會決議：三讀通過。
二讀決議	照委員會審查意見通過。
三讀決議	照第二讀會決議通過。
發文日期	2023/07/06
發文字號	南議法規字第1120005519號
提案附件	4-1 定法規市提2-「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」修正草案(總說明、逐條說明、總條文).pdf
審查結果附件	4-1 定法規市提2--審查結果對照表.pdf
大會決議附件	
執行情形回覆日期	

執行情形回覆字號	字 第 號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例修正草案總說明

「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」於一百零一年十一月二十二日制定公布，並於一百零六年六月三十日修正迄今已五年未修正，考量因部分條文於執行上仍有檢討修正之必要，為符實務需求，爰擬具臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例部分條文修正草案，其要點如下：

一、修正主管機關條款(修正條文第二條)。

二、增訂宣導分類及運送車輛應加裝具追蹤功能設備(修正條文第三條之一)。

三、修正營建餘土處理計畫申報備查時間 (修正條文第四條)。

四、增訂低窪地回填態樣、權責劃分及場所管理要點授權依據(修正條文第六條)。

五、增訂公共工程辦理營建餘土交換之標準及除外情形(修正條文第十條)。

六、增訂土資場或目的事業處理場所之設置、營運、變更、展延及整復等原則性規範，以及須經及免經審查小組審查之項目(修正條文第十七條)。

七、增訂土資場及目的事業處理場設置地區及收容條件 (修正條文第十八條)。

八、增訂不得設置土資場及目的事業處理場之地區(修正條文第十九條)。

九、修正土資場設置、變更展延及整復之申請及審查程序(修正條文第二十條)。

十、修正申請設置應附之文件(修正條文第二十一條)。

十一、修正營運許可程序(修正條文第二十三條)。

十二、增訂營運許可期限展延三次後，應重新申請程序 (修正條文第二十五條)。

十三、修正營運資料之建檔與申報規範(修正條文第二十六條)。

十四、修正申請整復及終止營運之時點及提送之內容(修正條文第二十七條)。

十五、增訂營運期滿或申請終止營運後不得為之行為及整附計畫未核准之補送期限(修正條文第二十八條)。

十六、配合前述條文修正，酌修相關罰則(修正條文第三十四條至第三十六條)。

臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說　明
第　二　條　　本自治條例之主管機關為本府工務局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。	第　二　條　　本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府）。	修正主管機關條款。
第三條之一　　營建混合物於施工工地現場先行分離或分類後，其屬餘土者，應運至餘土收容處理場所；未於施工工地現場分離或分類者，應依環保法令規定辦理。 運送營建餘土及營建混合物之車輛應裝設具追蹤流向功能設備(GPS)，其管理要點由主管機關另定之。		一、本條新增。 二、配合內政部營建署一〇九年八月十四日營署工務字第一〇九一一六七七四〇號函，實施工地現場分類，減少廢棄物之產生。 三、增訂運送車輛應加裝具追蹤功能設備，以加強土石方運送車輛管控。
第　四　條　　建築工程及拆除工程之營建餘土處理計畫，應由承造人會同起造人及監造人於工地實際產出營建餘土前，報主管機關備查，並由主管機關發給	第　四　條　　建築工程及拆除工程之營建餘土處理計畫，應由承造人會同起造人及監造人於開工前報主管機關備查，並由主管機關發給運送憑證、處理紀錄	修正建築工程可於工地實際產出營建餘土前，申報餘土處理計畫。另考量拆除工程於建築法並無規範申報開工程序，故增加餘土計畫可於工地實際產

運送憑證、處理紀錄表及副知收容處理場所所在地之直轄市、縣（市）政府。 民營機構施作管線工程應由申請人或使用人於工地實際產出營建餘土前，將擬送往之收容處理場所地址及名稱報主管機關備查後，據以發給營建餘土流向證明文件。	表及副知收容處理場所所在地之直轄市、縣（市）政府。 民營機構施作管線工程應由申請人或使用人於工地實際產出營建餘土前，將擬送往之收容處理場所地址及名稱報主管機關備查後，據以核發營建餘土流向證明文件。	出營建餘土前申報。
第 六 條　承造人或申請人辦理低窪地回填、土地改良及整地填高等需土工程，應檢附經目的事業主管機關同意文件並納入處理計畫。 前項場所用地，應符合都市或非都市土地相關使用管制規定。 第一項及第十四條第一項之目的事業主管機關權責劃分、低窪地回填態樣及其場所管理辦法由主管機關另定之。	第 六 條　低窪地回填、土地改良及整地填高等需土工程，承造人或申請人應檢附經目的事業主管機關同意文件並納入處理計畫。 前項場所用地，應符合都市或非都市土地相關使用管制規定。	低窪地回填管理涉及本府所屬各局處及公所業務職掌及回填態樣，有另訂自治規則納管之必要，爰增訂相關授權規定。
第 十 條　公共工程於規劃設計中，	第 十 條　公共工程於規劃設計中	一、考量公共工程辦理營建餘

除經公共工程主辦機關認定情況緊急或其他特殊情形確實無法配合者外，其營建餘土賸餘或不足數量符合下列規定之一者，公共工程主辦機關應向資訊服務中心網站申報營建餘土資料，並配合辦理營建餘土交換利用： 一、土石方賸餘達三千立方公尺以上。 二、土石方不足達五千立方公尺以上。	營建餘土如有賸餘或不足，公共工程主辦機關應向資訊服務中心網站申報營建餘土資料，並配合辦理營建餘土交換利用。	土交換應具有明確標準，以供遵循，爰參照內政部公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點第四點第二項規定，新增相關標準。 二、考量常有因時程緊迫、土質土量不符、現場挖填平衡以及餘土納入扣抵工程款情形，致無法辦理公共工程營建餘土交換，爰明訂可經公共工程主辦機關自行認定後，免辦理之。
第十七條　土資場或目的事業處理場所之設置、營運、變更、展延及整復，申請人應繕具申請書並檢附相關文件向主管機關申請；其申請文件及作業規定，由主管機關另定之。 土資場或目的事業處理場所設置於都市計畫農業區或保護區者，不得進行開挖填埋	第十七條　土資場或目的事業處理場所設置及營業應經主管機關核准，其設置並應符合區域計畫法、都市計畫法及其他法令規定。土資場兼營營建混合物再利用，依相關環保法令規定辦理。 土資場或目的事業處理場所設置於都市計畫農業區或	一、考量土資場或目的事業處理場所之設置、營運、變更、展延及整復等均應向主管機關提出申請，且土資場或目的事業處理場所之申請文件及作業流程複雜，爰授權主管機關得另訂申請文件及作業規定以資依循，爰於第一項訂定

作業。但進行整地者，不在此限。 本府得設本市營建賸餘土及土資場審查小組(以下稱審查小組)，審查土資場及目的事業處理場所之設置、變更、廢止、展延、整復及保證金處理之相關事宜。 土資場或目的事業處理場所取得設置或營運許可後，有下列各款情形之一者，得逕由主管機關審查，免經審查小組審議： 一、申請人異動。 二、地磅、洗車台變更。 三、建築物及雜項工作物等建築執照內容之變更。	保護區者，不得進行開挖填埋作業。但進行整地者，不在此限。 本府得設本市營建賸餘土及土資場審查小組，審查土資場及目的事業處理場所之設置、變更、廢止及營運保證金處理之相關事宜。	原則性規範。 二、增訂審查小組得辦理土資場及目的事業處理場所展延、整復之審查，以符實情。 三、土資場或目的事業處理場所於設置過程中或營運期間，辦理申請人、雜項工作物、辦公室位置等不涉及營建餘土收容堆置及處理之變更，尚無經審查小組審議之必要，爰授權主管機關審查之，以簡化審查程序。
第十八條　土資場或目的事業處理場所設置地區應具備下列條件： 一、面積在非山坡地不得少於一公頃；在山坡地不得少	第十八條　土資場或目的事業處理場所設置地區應具備下列條件： 一、面積在非山坡地不得少於一公頃；在山坡地不得少	一、新增第一項第一款但書，目的事業處理場所未涉及變更編定者，不受十公頃之限制。例如非都市土地山坡地上既有合法窯業廠，